

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4317/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย สม พร ชัย สิทธิ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จำเลยให้การปฏิเสธ แม้จะได้ความว่าจำเลยใช้ปืนดังกล่าวพยายามฆ่าผู้เสียหายก็ตาม แต่โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่าเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนและจำเลยมิได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ดังนี้ ลงโทษจำเลยในความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 7 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2519) ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288 ริม
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 7 คำสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2519) ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80, 91, 288 ความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 1 ปี
ความผิดฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 6 เดือนความผิดฐานพยายาม
ฆ่าจำคุก 10 ปี รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 11 ปี 6 เดือน ของกลางรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้รับของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหลายนัดแสดงว่ามีเจตนาฆ่า
จำเลยต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ฎีกาของโจทก์ใน
ข้อนี้ฟังขึ้น แต่สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ให้มีอาวุธปืนติดตัว ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้นโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบว่า
จำเลยกระทำความผิดทั้ง 2 ข้อหาดังกล่าวแต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบได้ความ
จากคำเบิกความของร้อยตำรวจตรีจรูญ รักษาวงศ์ พยานโจทก์ว่า อาวุธปืนที่จำเลยใช้

ยังผู้เสียหายนั้น พยานเก็บไว้เป็นของกลางในคดีนี้แต่โจทก์ก็ไม่ได้สืบอาวุธปืนของกลางเพื่อให้เห็นว่าเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน ส่วนในข้อที่ว่าจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โจทก์ก็ไม่ได้นำเสนอ ทั้งจำเลยได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ในชั้นสอบสวน จึงลงโทษจำเลยในความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นี้ไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>